

1500894-88.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... disse que estavam investigando vários roubos ocorridos na região, inclusive nesta cidade. Acompanharam o modo como os assaltantes agiam, com extrema violência, o que chamou bastante atenção da equipe policial. Conseguiram filmagens dos lugares, além do que, em um desses roubos, a vítima reagiu e reconheceu o autor do roubo, com quem acharam uma blusa. Apresentada às vítimas, Maria a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500894-88.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-88.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2318909/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 15756081 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1454/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1543/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2318909 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIS DA COSTA ASSUMPÇÃO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

ANDERSON LUIS DA COSTA ASSUMPÇÃO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, "h", na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e combinado com as disposições da Lei 8.072/90, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 02 horas e

36 minutos, na Alameda José Menegheti, nº 160, Bairro Domingos de Sylos, nesta cidade e comarca, previamente ajustado, agindo em concurso, com identidade de desígnios e divisão de atos executórios com outros indivíduos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma fogo, e depois de reduzirem as vítimas Benedito Orfei e sua esposa Maria Sizenanda Barbosa Orfei, ambos idosos, à impossibilidade de resistência, privando-as de liberdade, subtraíram, para eles ou para outrem, quatro aparelhos celulares, três televisores LCD, um motor de Popa 5HP, cinco molinetes para pesca, joias, bijuterias, produtos de beleza, uma arma de fogo, tipo espingarda, nº 784942, marca Rossi, calibre 28, além de R\$ 400,00 em dinheiro, tudo pertencente ao referido casal.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, em que foram encadernadas, dentre outras peças, o boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de declarações (fls. 07/08), auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), relatório de investigação (fls. 19/23) e relatório final apresentado pela autoridade policial (fls. 26/29). Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em mesma oportunidade em que decretada a prisão preventiva do denunciado, determinando-se a citação dele para os fins do artigo 396 do Código de Processo Penal (fls. 38/41). Citado (fls. 54), o réu apresentou defesa escrita (fls. 64/68).

Não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 69 e 73/74).

Mantida a prisão cautelar do acusado, em análise ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 97/99).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, e interrogado o acusado (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ); homologando-se a desistência da inquirição da testemunha PC Florence Ribeiro Gallego Gomes (fls. 119).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido nos exatos termos da denúncia, com o que não concordou o defensor, que pugnou pela improcedência, com a consequente absolvição do réu (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade delitativa do crime de roubo circunstanciado está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), relatório de investigação (fls. 19/23) e pelas provas orais produzidas nos autos.

De mesmo modo, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado foi o autor do crime narrado na denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir. A vítima Benedito Orfei aduziu que, na data dos fatos, um indivíduo invadiu sua casa em torno das 02h30min da manhã e, enquanto as vítimas estavam dormindo, referido roubador colocou uma lanterna na cara de Benedito. Sem direito à defesa, tentou levantar-se, mas tamparam-lhe a boca e, por tentar lutar com o indivíduo, este o sufocou, quase o matando. Logo depois apareceu um segundo rapaz, que o amarrou e o levou de bruços para a cama. Seguidamente, pegaram sua esposa, Maria. Pediu pelo amor de Deus para eles não a amarrassem ou encobrissem a visão, pois Maria tem problema de coração, mas assim fizeram e, inclusive, ela enfartou durante a conduta criminoso. Eles os ameaçavam, determinando que dessem dinheiro. Ao responder que não o tinha, colocaram uma faca na orelha e lhe cortaram, além do que levantavam o pano que estava tampando seu rosto com cano de uma arma que um deles estava na mão. Tratavam-se de dois indivíduos dentro da residência e um outro que estava como motorista do carro. Acredita que algum deles seja seu conhecido, pois sabiam de tudo aonde estavam os pertencentes do casal, entretanto, não conseguiu ver o rosto de quaisquer deles, pois estavam mascarados e Benedito estava de bruços

com um pano do rosto, conseguindo apenas identificar os tamanhos deles, sendo um mais baixo e, o outro, com cerca de 1,75m. Lado outro, sua esposa conseguiu reconhecer a vestimenta de um deles, já que ela ficou sentada na cama, permitindo que conseguisse ver a camiseta. Dos objetos subtraídos, nada conseguiu recuperar (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

A vítima Maria Sizenanda Barbosa Orfei disse, em juízo, não se recordar de muita coisa, pois passou mal, chegando a infartar durante a empreitada criminosa. Lembra-se somente que ao abrir a porta do quarto, um dos assaltantes já pôs o revólver na cara dela e a mandou sentar na cama. Com ela, nada fizeram, mas com seu marido, Benedito, o amarraram. Dentro da residência, entraram 02 indivíduos, dos quais reconheceu a blusa de um deles, que tinha um desenho na frente (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Em continuidade, o policial civil Edson Tadeu Rodrigues de Souza reportou terem conseguido filmagem do local, cedidas pelas câmeras de segurança de residências próximas. Ainda, em entrevista com a vítima, constaram que os autores do delito foram violentos, eis que agrediram o senhor Benedito, além do que a esposa dele chegou até ser internada por problemas de saúde. Após as provas adquiridas, conseguiram traçar o perfil de um dos indivíduos, inclusive as vestimentas dele. Como se não bastasse, Anderson foi identificado posteriormente em outro roubo. Neste outro roubo, conquanto ele estivesse de máscara, a vítima entrou em luta corporal e conseguiu tirar a máscara nele, o que permitiu que fosse reconhecido. Neste outro fato, houve deferimento de mandado de busca na casa de Anderson, oportunidade em que os agentes recuperaram algumas vestimentas, reconhecidas pela vítima Maria como sendo aquela utilizada no assalto em sua casa, além do que as características mencionadas por ela, como altura e cor da pele também coincidiam (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Como se não bastasse, seu parceiro de serviço, PC Henrique Eneas de Souza, esclareceu que, durante as diligências policiais, verificaram que, dentre os roubadores, tinha um homem que usava uma moletom da marca "Oskley". Posteriormente, tiveram outros assaltos na cidade, cuja vestimenta, de mesmas características, também foi utilizada por um deles. Num desses outros delitos, a vítima surpreendeu o autor do roubo e reagiu, lutando com ele. Com essas informações, chegaram até a pessoa do acusado, com quem acharam o referido moletom, que, apresentado à Maria, vítima deste processo, o reconheceu como sendo aquele utilizado por um dos meliantes (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Por fim, o policial civil Julio Cesar do Nascimento disse que estavam investigando vários roubos ocorridos na região, inclusive nesta cidade. Acompanharam o modo como os assaltantes agiam, com extrema violência, o que chamou bastante atenção da equipe policial. Conseguiram filmagens dos lugares, além do que, em um desses roubos, a vítima reagiu e reconheceu o autor do roubo, com quem acharam uma blusa. Apresentada às vítimas, Maria a reconheceu, sem dúvidas, como sendo a utilizada pelo indivíduo que ficou com ela na sala durante a prática do delito (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

No seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos ora analisados. Sustentou sequer conhecer as vítimas e nunca ter ido onde elas estavam. Não sabe o motivo de ter sido acusado inocentemente. Trabalhava honestamente e não possuía o moletom que alegam ser seu (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando a versão apresentada pelo acusado com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório, conforme se vê, pois restou isolada e dissociada dos demais elementos constantes dos autos.

O acusado foi preso por fatos posteriores por outros roubos e agentes policiais constataram que ele usou, quando daquelas práticas delitivas, mesma vestimenta que aquela usada no momento do roubo aqui analisado. A corroborar, têm-se a fotografia apresentada em relatório policial de fls. 20 em que consta o moletom apreendido com Anderson e, às fls. 21, as imagens de segurança das residências próximas à casa de Benedito.

Ademais, apresentada referida roupa à vítima, esta a reconheceu como sendo a utilizada por um dos roubadores.

Pondere-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

TJSP- APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária Publicação: 04/08/2015 Julgamento: 30 de Julho de 2015 Relator: Airton Vieira) negrito apostro.

No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Nesse sentido:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. (STJ - Resp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005, DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma automática de fugir à responsabilização penal.

Consoante se infere dos testemunhos prestados em juízo, o réu e seus comparsas valeram-se de grave ameaça e violência para subtrair coisa móvel alheia, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticaram os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do artigo 157 do Código Penal.

No tocante às majorantes do delito, quais sejam, "concurso de duas ou mais pessoas" e "se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade", restaram cabalmente comprovadas, dados os depoimentos colhidos.

O crime foi praticado em concurso de pessoas entre o réu e outros indivíduos, e com restrição de liberdade das vítimas, pois elas foram seguras e convincentes, como já elucidado, ao descreverem como foi toda a empreitada criminosa, deixando claro que os agentes mantiveram-nas em seu poder (as vítimas foram amarradas enquanto os assaltantes subtraíam os objetos da residência do casal), restringindo, portanto, a liberdade, de modo a terem êxito na atividade criminosa.

Recorde-se que para que esteja caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, mostra-se necessário que a restrição de liberdade da vítima não seja aquela momentânea, ato de desenvolvimento da execução da ameaça e subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do maior tempo de restrição,

extrapolando o tempo em que decorre da prática imediata da grave ameaça e imediata subtração, exatamente como aqui.

Por fim, no que concerne ao aumento de pena previsto no § 2º-A, inciso I, de mesmo artigo, as vítimas foram categóricas ao dizer que os roubadores estavam na posse de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-las. Houve, como se nota, efetivo emprego da arma para a consumação do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar as vítimas.

Sob esse aspecto, faz-se importante consignar que o reconhecimento do aumento de pena pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Outrossim, o emprego de arma denota não só maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Não basta, porém, que o agente esteja armado no instante da agressão. Faz-se mister o emprego efetivo da arma como, in casu, apontada na face das vítimas.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo triplamente majorado imputado ao acusado nos exatos moldes de denúncia.

Assim, provadas a autoria e a materialidade dos delitos constantes da exordial acusatória e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tem-se que: a) A culpabilidade do agente mostrou-se exacerbada ao natural à espécie, eis que Anderson atuou com extrema violência contra as vítimas, idosas, cortando a orelha de Benedito. b) Trata-se de acusado portador de maus antecedentes, à vista da condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora analisados (cf. certidão de fls. 104/105, referente aos autos de nº 0006059-21.2006.8.26.0575). c) E as consequências do crime foram dignas de nota, porque as res furtivas não foram restituídas às vítimas, além do que, dado o trauma vivido por estas, Maria teve problemas de saúde e infartou durante a conduta delituosa. Desse modo, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no inciso II, "h", do artigo 61, do Código Penal do mesmo artigo, haja vista as vítimas serem maiores de 60 (sessenta) anos, conforme se depreende de suas qualificações de fls. 07 e 08. Lado outro, inexistem atenuantes a serem valoradas. Assim, aumento a pena em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. Tratando-se de duas causas, aumento em 1/2 a pena, fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. A respeito:

Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade (Apelações 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052.345/6 e 1.057.023/8 - todas do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Como se não bastasse, presente ainda nesta fase o aumento de pena previsto no § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo. Desse modo, aumenta-se em 2/3 a pena, resultando em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Em face da pena final, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 07

(sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no patamar fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, além do quantitativo da pena imposta, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Diante da pena imposta, incabível também a suspensão condicional da pena (artigo 77, caput, e inciso I, do Código Penal).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão penal, para CONDENAR o réu ANDERSON LUIS DA COSTA ASSUMPÇÃO, qualificado nos autos em epígrafe, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, "h", na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e combinado com as disposições da Lei 8.072/90, à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no patamar fixado.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública, eis que condenado pela prática de crime em que houve emprego de grave ameaça e violência contra a pessoa. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia às vítimas.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA